

彰化縣立和美高級中學學生會組織章程

中華民國一〇六年十一月經校務會議投票通過
中華民國一〇七年一月經班代大會第一次修正
中華民國一〇七年二月經班代大會第二次修正
中華民國一〇八年三月經班代大會第三次修正
中華民國一〇九年四月經班代大會第四次修正
中華民國一〇九年十月經班代大會第五次修正
中華民國一一二年四月經班代大會第六次修正
中華民國一一四年十月經班代大會第七次修正

中華民國一一五年七月經班代大會第八次修正

第一章 總則

宗旨

第一條 本會定名為「彰化縣立和美高級中學學生會」，以下簡稱「學生會」。本會為本校學生之自治組織，會址設於彰化縣和美鎮西園路 31 號。

第二條 提升學生自治，促進校園民主，爭取學生權利。

第三條 加強班際之聯繫，以促進團隊合作之精神，與學校行政單位進行互動、對話。

第四條 培育學生熟稔行政運作、議事能力與自動自發、自治自律之精神，並培力具公民思辨之民主素養。

第五條 本會依程序舉辦之活動經學生會內部逕行民主程序通過後實施；若為必要，得知會學務處。

第六條 本章程依據《高級中等教育法》第五十三條訂定之。

第二章 會員

第七條 凡屬本校高中部學生均為本會之當然會員。

第八條 本會會員享有權利如下：

- 一、擁有選舉權、被選舉權、罷免權。
- 二、擔任本會各項職務。
- 三、參加本會辦理之活動。
- 四、非學生會行政或立法等職務者亦可旁聽班代大會。

第九條 本會會員應盡義務如下：

- 一、遵守本會章程及各項決議案。
- 二、協助執行本會交付之任務。

第十條 凡繳納會費之

當然會員為本會完全會員第

十一條 完全會員享有權利如下：

- 一、同享有當然會員之權利
- 二、凡是由學生會主辦、協辦之校內與校外各類營利活動皆享有折扣

（例：本屆收取50元會費，
完全會員於羽球比賽報名費
享50元折
扣或5元折扣）

第三章 學生會組織及幹部職責

第十二條 學生會組織

- 一、學生會由學務處輔導成立並提供學生會相關業務諮詢。
- 二、學生會分為行政部門及立法部門。
- 三、學生會指導老師由學生會經選舉產生具有民主法治素養與熟稔議事規則之專任教師，再經校長聘任之。
- 四、會長可視需要增設行政部門組別，其所增設組別名稱、職責須經班代大會同意。

第四章 行政部門之職掌

第十三條 設會長與副會長各一人，經由全校選舉產生會長、副會長，選舉辦法參照第七章。

第十四條 會長與副會長設下文宣、美宣、活動、公關、學權、總務及執行秘書共七組。

第十五條 行政部門幹部職責：

- 一、會長對外代表本會對內領導幹部處理會務並主持行政部門之會議及參與學校相關會議；副會長輔佐會長執行會務。
- 二、文宣組：負責本會之文書處理、美工相關設計及協助活動辦理等行政業務。
- 三、美宣組：美工相關設計及協助活動辦理等行政業務。
- 四、活動組：負責學生會各項重大集會之動態活動策畫。
- 五、公關組：負責對外接洽等工作，以及各項宣傳業務。
- 六、學權組：負責彙集學生意見向各處室提出訴求，辦理與學生權益相關之事宜。
- 七、總務組：負責學生會各活動經費收支、收支控管以及所需物品保管、運送。
- 八、執行秘書：負責借用場地，組員請假事宜，以及會議記錄還有主持會議進行。

第十六條 各組組長及組員產生、解職

一、各組設組長一人，由會長自全體會員中提名，名單須送至班代大會審查，並於同意後請校長核發證書及聘書。

二、新任學生會需在任期開始後一個月內舉辦組員徵選，徵選辦法由各組自行制定，會員皆有參與權利。

三、組長或組員發生嚴重失職事件行政部門，行政部門可逕行召開解職會議，出席代表超過行政部門三分之二，並同意票超過二分之一，宜解除其職務。

四、組員可自由申請轉組，經行政部門召開會議，須經二分之一(含)以上行政部門成員出席，出席代表二分之一以上通過，始為通過。

第十七條 正副會長、各組組長與組員自行辭職

- 一、申請人須撰寫辭呈，提出具體請辭原由。

二、若會長自行辭職，相關業務由副會長暫代，視情況可舉辦補選，若無則代理至任期結束。

三、若副會長自行辭職，相關業務由會長暫代，視情況可舉辦補選，若無則代理至任期結束。

四、若組長自行辭職，辭呈須經會長簽署，補選辦法參照第十四條。

五、若組員自行辭職，辭呈須經組長簽署。

第十八條 第一屆本會會長、副會長任期為半年（自當選之日起至下次改選結束止）得連任。第二屆起本會會長、副會長任期為一年（自當選該年度八月一日起至隔年七月三十一日止）不得連任。

第十九條 學生會改選後，原任會長應將本會各項章則、公文、工作、財務、會章、財產等一切應辦之移交手續與移交清冊，於改選完成後一個月內完成移交程序。

第五章 立法部門之職掌

第二十條 本會之立法部門設班級代表大會(以下簡稱班代大會)為會員代表大會，為本會最高立法機構。

第二十一條 班代大會置議長一名，負責召開並主持班代大會之會議；置副議長一名，輔佐議長處理會務。

第二十二條 各班級應推選班級代表(以下簡稱班代)兩名，其對外代表自身班級，監督並執行行政部門之政策。

第二十三條 班代享有以下權利：

- 一、提案權
- 二、監督權
- 三、人事同意權

第二十四條 班代負擔以下義務：

- 一、表達所屬班級之意見。
- 二、出席班代大會。
 1. 班代應於開會前請假，若因突發狀況無法提前請假，應於3天內補請假，並提供合理證明。
 2. 未再開會前請假，且沒有任何合理之原因者，或是補請假之理由無法讓秘書處認定此為突發狀況請假者，視同缺席。
 3. 缺席者之班級座號將記載於會議記錄中。

三、監督、執行及轉達本會行政部門之政策。

第二十五條 秘書處職責

- 一、製作開會通知單、發送開會相關函文、場地租借、議場空間佈置等行政業務。
- 二、製作會議記錄。
- 三、審核旁聽申請人資格。

第二十六條 立法部門選任辦法

一、班代之推選由各班級於每學年第一學期期初舉行，第一學期名單繳交期限由上屆立法部門制定，第二學期名單繳交期限由該屆立法部門確定，當選之班代任期自當選當日至該學年結束止。

二、班代須以民主辦法推選，各班級推派兩名班代。

1. 該班級之班級代表如當選議長或是副議長，該班級應再以民主辦法推選遞補空缺。

三、秘書處由議長自全體會員中遴選，至少一名，至多三名，名單須經班代大會同意。

第六章 正副會長改選辦法

第二十七條 由高中部各班派選出一名學生選務委員學生會學權組主責，以及教師選務委員兩名負責：
一、學生選務委員應經班級內部正當程序投票後選出。

二、教師選務委員兩名：一名應為學務處主管學生相關事務之業務承辦人員，另一名，為求本會與校方行政溝通順暢無阻並求業務推動順利，由行政部門提名合適之教師，名單經班代大會同意始得通過。

三、選務罷免委員會（以下簡稱選委會）應由會長卸任前兩個月成立，於下屆正副會長選出後一個月內解散。

四、學權組組長出任召集人，須組成投開票工作小組及監票小組，負責投開票及監票各項選務工作。

五、投票與開票應於同一天舉行。

六、學權組應負責審核候選人之被選舉資格，處理競選海報之張貼、拆除等選舉庶務工作，且須審查當選人之當選資格。

七、若選務委員人選有爭議可經班代大會決議。

八、上一屆選委會總召集人須擔任新屆選委會顧問，提供相關業務詢。諮

九、若候選人未當選則選委會需至下屆正副會長選出後方可解散。

第七章 選舉與罷免

第廿八條 正副議長選舉：

一、正副議長之選任於每學年第一學期班代大會之第一次例行會中舉行，當選之正副議長任期自當選當日至第二學期結束止。

二、正副議長之候選人（須由班代兩人一組登記）選票以舉手表決為之。

三、正副議長之推選，須有總額三分之二以上之班代出席，方可舉行；議長與副議長之候選人經班代一名提名（可自行推舉）及非提名之班代一名附議，始可候選。四、議長候選人僅一組時，選票選項為同意及不同意，票數總額達出席人數二分之一以上，且同意票數大於不同意票數者，即為當選；候選人有兩組以上時，方由最高票者當選。

五、當議長缺位或不克行使職權時，由副議長代理。正副議長均因故不能主持會議時，由出席班代互推一人為會議臨時主席。如正副議長皆缺位時，應辦理補選。

第廿九條 正副會長選舉

一、正副會長選舉程序：會員二人一組登記，不限年級、班級：

1.由選委會負責資格審查與依照組織章程籌辦選舉事務。

2.公佈候選人名單。

3.政見發表會。

4.政見辯論會

5.候選人競選活動。

6.全校性投票。

7.投開票及選委會核定。

二、候選人資格：本會會員。

三、選舉方式：

1.於畢業典禮後二周內，由全體會員進行平等、直接、無記名投票。

2.得票最高組者當選正、副會長，如為同票則抽籤決定，由學校頒發當選證書，任期均以第十六條為主。

3.新任正、副會長均未選出，則由上一屆正、副會長暫代

4.選委會僅可審查候選人資料是否有誤，候選人政見供選委會備查。

5.經選委會審查合格者，由姓氏筆劃決定選舉號次抽籤。

6.發佈實體選舉公告後開始競選(不包含假日)。

7.本於守法、公平、理性、尊重等原則從事競選活動，不得有賄選行為，違者取消參選資格，並送至學務處辦理依情節輕重斟酌記過。

8.任何競選文宣均須提交選委會備查，依規定時間、地點張貼，違者第一次警告，第二次得經選委會委託班代大會審議，出席班代三分之二以上之同意即取

消其候選人資格或宣告當選無效。

9.選委會需辦理政見發表會，提供候選人政見發表及辯論機會；若候選人欲自行辦理政見發表會須向選委會申請。

10.候選人不得於上課時間進入班級進行競選活動。

11.候選人僅一組時，選票選項為同意及不同意，當同意票數大於不同意票數時，同意票數需大於（含）投票之有效票總數三分之二，即為當選。

12. 當候選人僅一組，不同意票大於同意票或未滿足三、選舉方式11. 當選機制時，即為未當選。

第卅十條 選委會應規定政見發表會及政見辯論會之舉辦日期、地點及時間

：一、1.政見發表會須包含一部份：

(1)正副會長候選人之自我介紹與政見發表。

2.政見辯論會須包含三部份：

(1)政見申論

(2)候選人交叉詰問

(3)選舉人自由提問

二、政見發表會及政見辯論會以選委會總召集人為主席，主持會議並維持其秩序。

三、政見發表會及政見辯論會應於發布選舉公告後五天進行發表會。

四、選委會應負責紀錄政見發表會之記錄，並於三個工作日內公佈之。

第卅一條 投開票：

一、本選舉採單一選區無記名票制。

二、選委會應設置投開票工作小組，負責投開票各項工作，並於投票日當天公開當選人，且應設置投開票工作小組，且公開作業。

三、選委會應設置監票小組，負責監督投開票過程，確保公平公正。

四、並於投票時攜帶學生證等身份證明文件交由工作小組人員查驗，以證明其身分。

五、投票當天禁止從事競選活動。

六、選票開出後應分類封存、保存，一年後方可銷毀。

第卅二條 有效與無效票之認定參考中央選舉委員會之公職人員選舉選舉票有效與無效之認定圖例修正規定(附件一)，前項無效票，應由工作小組認定；認定有爭議時，由監票小組表決之。表決結果正反意見同數者，該選舉票應為有效。

第卅三條 當選公告：

一、該組依得票最高當選為學生會正副會長。

二、落選者可申請驗票，一次為限。

三、當選名單經選務小組審核無誤後，公告告知，並請校長核發當選證書。

四、選舉當選人，當選後應於該年度八月一日起，擔任職務。

五、選委會公布新任正副會長後，須於投票日後一週內拆除所有競選文宣。

第卅四條 行政中立：

一、正副會長與各組長（員）於候選人競選期間須維持行政中立。

二、不得利用個人職權或會務資源偏袒或支持特定候選人。

三、上述人員於候選人競選期間有任何可能影響選舉結果之濫用職權行為，選舉人得向選委會提出選舉無效訴訟。

第卅五條 選委會中立：

一、選委會不得參與候選人競選或助選工作。

二、選委會若與候選人同為正、副會長與各組長（員）或各種足以證明有影響選委會公正性之關係，應於候選人競選期間向班代大會申請迴避，迴避期間視同請假。三、選委會與候選人之關係是否足以影響選務公正性有爭議時，由班代大會裁定之。四、候選人得以向選委會申請迴避。

第卅六條 當選無效、選舉無效及各種違規之訴訟由選委會評議之：

一、不得利用其職權偏袒或支持特定候選人。

二、行政部門成員於候選人競選期間有任何可能影響選舉結果之濫用職權行為，選舉人得提選舉無效訴訟。

三、訴訟成立需由選委會成員召開會議，三分之二代表出席，二分之一以上同意則訴訟成立。

第卅七條 學生會各幹部之罷免

一、正副會長之罷免，由班代三分之二以上提出後，提案人將罷免原因、事由，連同提案人姓名，送至學務處協助受理。

二、學務處應於收受罷免案三日內請提請上屆選委會，查閱其提案人。前項查閱後如合於規定，應查對其提案之領銜人於三日內通知（不含假日）領取連署人名冊，並於領取名冊後十日內完成連署。

三、罷免案提出後未為連署前，經原提案人三分之二以上同意，得以書面向選委會撤回。

四、正副會長罷免案，應有當屆有效票總數十分之一之會員連署。

五、罷免案經查明連署合於規定後，選委會應為罷免案成立之宣告，合於規定後，並將罷免理由書副本送交被罷免者，於五日內提出答辯書，若無於時限內提出，視為放棄權利。罷免案經查明後不合於規定者，原提案失其效力。

六、選委會須於三日內公告罷免案資訊，得辦理公開聽證會。

七、罷免案投票：

1. 於廿日內辦理投票。

2. 罷免票印製分別為「同意罷免」及「不同意罷免」。

八、投票結果，同意票數大於不同意票數，且同意票數大於（含）當屆有效票總數四分之一，始為通過；反之，始為否決。

九、罷免案投票後，選委會應於投票完畢後三日內（不含假日）公告罷免投票結果。罷免案通過後，被罷免者自公告日起解除職務。

十、罷免案否決後，在該被罷免人同一任期內，對同一事由不得再為罷免案提議。十一、罷免案成立後，選委會須於一個月內辦理學生會正副會長補選，選舉辦法參照第七章。十二、正副議長罷免案應於提出十日內，由班級代表現有總數三分之二出席，且應予被罷免人答辯，以無記名投票表決，經出席總數二分之一以上同意罷免為通過，被罷免人立即解職。十三、議長被罷免後由副議長暫代其職務，得辦理補選。

十四、副議長被罷免後由議長暫代其職務，得辦理補選。

第八章 會議

第卅八條 會議事項

一、會員大會：

1. 會議日期由議會秘書處與學生會決定後公告至班代群。

2. 最遲應於會議召開當日之三天前（不含例假日），將會議通知、議程與相關附

件送達班代。

3.由議長擔任主席，主持會員大會，秘書擔任司儀，宣讀會議議程。

4.正、副會長和各組組長應列席，並針對各組工作進度進行報告。

5.請指導老師或學務處指派師長列席協助。

二、班代例行會議（以下稱例行會）：

1.每學期召開兩次為原則，並於每學期期初例行會由班代決議通過該學期例行會次數與日期。

2.最遲應於會議召開當日之三日內，將會議通知、相關附件送達班代。

3.會長、副會長和執行秘書與各組組長應列席，針對例行會進行討論。

4.請指導老師或學務處指派師長列席協助。

三、班代臨時會議（以下稱臨時會）：

1. 每學期召開兩次為原則，該學期會議日期由學生會與議會秘書處於會議前訂之，並公告於班代群。

2. 最遲應於會議召開當日之三日內(不含例假日)，將會議通知、相關附件送達班代。

三、班代臨時會議

3. 最遲應於會議召開當日之三日內(不含例假日)，將會議通知送達班代。

4.會長、副會長和執行秘書與各組組長應列席，針對班代臨時會議進行討論。

5.請指導老師或學務處指派師長列席協助。

四、班代會議(臨時會、例行會)之召開，須經二分之一(含)以上班代出席，議決事項需經出席代表多數決表決，同意票大於不同意票，始為通過，通過後即是為本會全體會員之意見。

五、章程訂定之修改，及其他與會員權利義務有關重大事項，應有班代三分之二以上出席，及出席代表二分之一以上同意，始得通過。通過後立即生效。修定後之章程由學生會 檢送學務處備查。

六、班代會議會議旁聽規則

1.凡本會會員或本校教職員經申請後皆可於議場內旁聽。

2.若有意參與旁聽者，須於該日將中午假單帶至議場備查，假單上須有事由及導師簽名(請導師押上簽名日期)，由秘書處確認後，方得進入議場旁聽。

3.會議進行中或中途休息時，均應保持肅靜，不得喧鬧或進行其他妨礙議場秩序或議事進行之行為違反者，得強制其離場。

4.班代大會例行會召開時，正、副會長、各組組長需列席會議，並提供工作報告。

七. 紀律代表會

1. 組成：由全體班代中，扣除議長、副議長後之34名班代，以抽籤方式產生16名成員，並由議長擔任主席。 2. 職權及程序

(1) 缺席申訴案

a. 申訴案由缺席者本人提出，並以會議記錄所記載之缺席班及座號為依據。

b. 申訴者須於缺席之次日起10天內向秘書處提出申訴，逾期不予受理。

c. 申訴者為被詢問方，由其先行說明缺席原因，並接受紀律代表會成員之提問。

d. 詢問結束後，申訴者須迴避，紀律代表會進行不記名投票。

e. 案件通過須經出席成員過半數同意。

f. 紀律代表會成員如為該申訴案之提出者，應自行迴避，不得參與發問與表決。

(2) 重大瑕疵案

a. 定義：重大瑕疵案係指班代行為涉及違法法律且經查證屬實者、嚴重失職且一種影響班代會運作、其他足以損害代表會公信力之重大行為。

b. 重大瑕疵案由班代三分之一以上連署提案，送交秘書處確認連署無誤後，送至紀律代表會審查。

c. 被提案之班代為被詢問方，得先行說明意見，並接受紀律代表會成員提問。 d. 詢問結束後。被提案人須迴避，紀律代表會成員進行不記名投票；如該被提案班代未出席，則直接確認會議程序後，進行投票。

- e. 案件須經出席成員三分之二(含)以上同意，方格除其班代之職位。
- f. 紀律代表會成員如為重大瑕疵案之被處理人，亦應迴避，不得參與相關討論與表決。

第九章 經費

第卅九條 學生會經費來源：

- 一、學生會經費得由會員支付，金額經由班代大會同意。
- 二、辦理各項活動之盈餘。
- 三、經費運用應經班代大會通過及知會學務處訓育組後支用，並建立收支帳冊及定期公佈。
- 四、選舉事務所需之經費，應於班代大會或臨時會前，會長應提出預算案交付班代大會審查。
- 五、如有經費不足或臨時緊急之狀況，可提出追加預算案或特別預算案交付班代大會審查。
- 六、本會經學務處同意後，可接受會外人士贊助，其款項檢送學務處備查。
- 七、本會所有收支、出支應列入帳簿，並接受學務處訓育組監督，與會員查閱。
- 八、本會帳目明細表應學期送學務處訓育組備查並於該屆任期結束前公佈一次。
- 九、行政部門得向會員收取會費。
- 十、學生會給予完全會員折扣金額之條件：
 - (一)每次折扣金額需小於或等於（二擇一由當屆學生會決定）每位完全會員所繳納會費金額。
 - (二)當屆學生會所有營利活動累積折扣金額需大於或等於每位會員所繳納金額。
 - (三)第二點學生會所有營利活動累積折扣金額需與總收支表一同呈報至議會。

第十章 獎懲

第肆十條 學生會獎懲要點

- 一、正副會長及各幹部組員於任職期間內怠忽職守，可提請學務處依學生獎懲實施要點予以協助輔導。
- 二、任職期間內若表現優異，可提請學務處依學生獎懲實施要點簽請獎勵。

第十一章 附則

- 一、學生會各項活動不得違背法令。
- 二、學生會會長、副會長與各幹部得隨時與指導教師協商各項事宜及聽取建議。
- 三、班級代表平時學期間應多蒐集會員間之建設性意見，提供學生會參考。
- 四、行政部門與立法部門之職務不得兼任，如有兼任之情況，得放棄其中一者。
- 五、學生會由學務處輔導之校、內外活動得徵詢學務處或指導教師之建議後進行。
- 六、此組織章程經班代大會通過後實施，並檢送學務處、校長室備查。修訂時亦同。